

1500884-30.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERALDO LEITE DE MENDONÇA FILHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

EVERALDO LEITE DE MENDONÇA FILHO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 03 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500884-30.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500884-30.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERALDO LEITE DE MENDONÇA FILHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

EVERALDO LEITE DE MENDONÇA FILHO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 03 de março de

2022, por volta das 19h35min, na Rua Olga de Almeida Machado, esquina com a Rua Silvia Dias, bairro Antártica, nesta Comarca, trazia consigo e armazenava drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 89/90), sendo recebida a denúncia (fls. 115).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 129).

Em alegações finais (fls. 134/140 e 142/151), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecendo-se, ainda, a figura do tráfico privilegiado. É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 107/110).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 129), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava traficando drogas no local. Declarou que estava com pequena porção de maconha quando foi abordado pelos policiais. Alegou que praticava a traficância há aproximadamente duas semanas, não conseguindo receber muito dinheiro. Mencionou que recebia R\$ 30,00 (trinta reais) a cada R\$ 100,00 (cem reais) em drogas vendidas. Salientou que os policiais encontraram com ele a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais). Narrou que tentou se evadir dos policiais, tendo estes o agredido e o ameaçado. Asseverou que não disse para os policiais que pertencia a facção criminosa. Por fim, aduziu que não tinha nenhuma relação com o indivíduo que os policiais estavam procurando no dia dos fatos.

A testemunha policial Marcio, em juízo (fls. 129), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento para a localização de indivíduo procurado pela justiça, tendo avistado o réu com sacola na mão. Mencionou que o acusado foi visualizado em playground de condomínio, sendo o local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Declarou que o réu tentou se evadir ao avistar a viatura, sendo posteriormente realizada sua abordagem.

Afirmou que foram encontradas drogas e quantia em dinheiro com o acusado, dentro da sacola plástica e da pochete do réu. Asseverou que o acusado confessou a prática delitiva, aduzindo que recebia a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) pela traficância. Mencionou que o réu disse que traficava drogas no local há seis meses. Narrou que o portão do condomínio estava aberto, tendo conseguido adentrar ao local. Relatou que foi necessário o uso da força para algemar o acusado, oportunidade em que este confessou espontaneamente a traficância. Mencionou que o réu estava nervoso no momento da abordagem, afirmando que pertencia a facção criminosa "PCC". Por derradeiro, declarou que as drogas e os objetos apreendidos com o acusado foram fotografados em delegacia; porém, não tem conhecimento por qual motivo as fotografias não foram juntadas aos autos.

A testemunha de defesa Letícia, em juízo (fls. 129), relatou que é companheira do réu e, no dia dos fatos, estava na faculdade quando foi informada sobre a prisão do acusado. Declarou que não tem conhecimento de que o réu traficava drogas. Mencionou que nunca encontrou drogas na residência onde reside com o acusado. Por fim, salientou que o réu ficava em sua residência enquanto ela estava na faculdade. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente, a existência de quantia em dinheiro e a própria confissão judicial do réu, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que

se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, entretanto deixo de aplicá-la, nos termos da súmula 231 do STJ.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas - 88

(oitenta e oito) eppendorfs de cocaína, 83 (oitenta e três) pedras de "crack", 67 (sessenta e sete) porções de maconha e 50 (cinquenta) porções de "skunk" (fls. 12 e 107/110) -, circunstância que afasta a aplicação do aludido benefício legal, eis que tal quantidade de drogas é indicativa de estreito contato com o crime organizado, já que não disponível facilmente em qualquer esquina.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu EVERALDO LEITE DE MENDONÇA FILHO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 51/56 e 115, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº

628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro do rol dos culpados. Autorizo, ainda, a incineração das substâncias apreendidas, providenciando-se o necessário.

Havendo outros bens apreendidos, proceda-se à devolução, destruição e/ou doação. Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA